

1513079-35.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... que, por uma ação visando o combate de tráfico de drogas, foi até o local, conhecido como ponto de tráfico de drogas, e, após uma campana de 05 minutos, mais ou menos, visualizou o que parecia ser venda de drogas, onde o réu pegou o dinheiro de uma pessoa e entregou algo que estava em uma árvore próxima. Abordou o réu, e com ele foi encontrada certa quantia, e no local onde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513079-35.2021.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513079-35.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144563/2021 - 38º D.P. VILA AMALIA, 18174892 - 38º D.P. VILA AMALIA, 1134/21/138 - 38º D.P. VILA AMALIA, 2144563 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOEL ALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

JOEL ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Narra a peça acusatória que, no dia 27 de maio de 2021, às 12:30 horas, na Rua dos Guatambus, n.º 6, Tremembé, nesta cidade e comarca, o réu, morador em situação de rua, trazia consigo em pronta disponibilidade, guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, 28 (vinte e oito) porções contendo 3,1g (três gramas e um decigrama) de "crack", 17 (dezessete) porções contendo 8,2g (oito gramas e dois decigramas) de cocaína, 02 (dois) invólucros plásticos contendo 3,7g (três gramas e sete decigramas) de tetrahidrocannabinol, substância conhecida como "maconha", conforme boletim de ocorrência n.º 1134/2021 do 38º DP Vila Amália de

fls. 03/05, auto de exibição e apreensão de fls. 16 e 19/20 e laudo de constatação provisório de fls. 06/10.

A denúncia foi recebida a fls. 105/115.

Sobreveio julgamento de Habeas Corpus, onde foi concedida a ordem, expedindo-se alvará de soltura em favor do réu.

Citado, o réu apresentou Defesa Prévia às fls. 165/166, sendo mantido o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação.

O réu, apesar de intimado, não compareceu, razão pela qual lhe foi decretada a revelia.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público reiterou sua pretensão condenatória, sustentando a comprovação dos fatos descritos na denúncia. A defesa pugnou pela absolvição, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito (fls. 10), e boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 25), laudo pericial (fls. 117/119) e pela prova oral. A autoria é certa.

Vejamos.

Cristiano Hernandez de Brito, policial civil, disse em juízo que na data dos fatos estava realizando operação contra o tráfico de drogas, se dirigindo ao local dos fatos em uma viatura descaracterizada. Contou que ficou alguns minutos em campana, quando notou o réu, uma pessoa se aproximando dele, e após, o réu se dirigiu até um arbusto, pegou algo e entregou para a pessoa, que deixou um dinheiro em sua mão. Após a abordagem, foram localizados dinheiro e drogas com o réu, que confessou a traficância, indicando que receberia 80 reais por dia para traficar no local. O réu informou que era morador de rua.

Hernaldino Pereira Pinto, policial civil, disse em depoimento que, por uma ação visando o combate de tráfico de drogas, foi até o local, conhecido como ponto de tráfico de drogas, e, após uma campana de 05 minutos, mais ou menos, visualizou o que parecia ser venda de drogas, onde o réu pegou o dinheiro de uma pessoa e entregou algo que estava em uma árvore próxima. Abordou o réu, e com ele foi encontrada certa quantia, e no local onde ele estava foram localizadas as drogas. O réu confessou informalmente a traficância. Não conseguiu localizar o suposto comprador da droga. O réu estava sozinho no momento da venda. O réu também teria dito que estava em situação de rua, e que estava traficando para ganhar 80 reais por dia. Não havia drogas com o réu, apenas na sacola.

A prova oral colhida não deixa dúvidas da autoria e materialidade do crime.

Cabe destacar que os depoimentos das testemunhas policiais militares são firmes e uníssonos quanto a materialidade e autoria delitiva, os quais merecem credibilidade e relevância, ainda mais quando ratificados pelas demais provas do processo.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz que: "Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau

(Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Desta forma, em face dos firmes e coerentes depoimentos dos policiais em juízo, bem como pela apreensão da droga apreendida, não há dúvidas quanto à autoria.

Fato é que a prova dos autos bem convence a prática da traficância. É evidente já pela própria quantidade de entorpecente, cuja qualidade se vê comprovada pelo laudo acostado aos autos, sua destinação ao tráfico, incrementada a convicção pela quantidade do material apreendido, não havendo nos autos, desta forma, comprovação quanto à destinação para fim diverso.

Ademais, o réu não compareceu à audiência para apresentar sua versão dos fatos, tanto que foi decretada sua revelia.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico,

que se configurou.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal).

Ao delito descrito pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa. Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Causas gerais ou especiais de aumento não se apresentaram na terceira fase. O acusado é primário, portador de bons antecedentes criminais e, nestes autos, não se demonstrou que ele tenha envolvimento ou integre organização criminosa.

Logo, se amolda na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Assim sendo, as penas serão diminuídas em 2/3, pois não existem motivos a justificar menor redução ( $5 \text{ anos } 2/3 = 1 \text{ ano e } 8 \text{ meses } 500 \text{ dias } 2/3 = 166 \text{ dias}$ ).

A pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu.

As circunstâncias judiciais favoráveis e o fato de o réu ser primário, indicam que não há motivo para a manutenção de sua prisão, motivo pelo qual poderá recorrer em liberdade. Pelos mesmos motivos o regime mais adequado é o aberto. Torno, pois, definitivo o quantum da pena acima fixado.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR JOEL ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

Presentes, entretanto, os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade atribuída ao acusado por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução.

Tendo em vista o decidido, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que também respondeu ao processo em liberdade.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

São Paulo, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA